

Wszystkie pytania

Związki Theodora Mommsena z Wrocławiem

1. Wymień miasta związane z życiem i nauczaniem Mommsena

Odp: Garding (pochodzenie), Kilonia (studia), Rzym (Instytut Archeologiczny), Wrocław, Lipsk, Zurych, Berlin, Jedlina Zdrój koło Wałbrzycha, Karkonosze.

2. W którym roku Mommsen rozpoczął nauczanie we Wrocławiu?

Odp: 1854 r. (zaczął wykładać na wydziale filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także na wydziale prawa).

3. W którym roku i za co (w jakiej dziedzinie) Mommsen otrzymał nagrodę Nobla?

Odp: W 1902 r. otrzymał literacką Nagrodę Nobla za swoje dzieło 'Historia Rzymu'.

4. Kiedy się urodził i kiedy zmarł Mommsen?

Odp: Urodził się 30.11.1817 r., a zmarł 01.11.1903 r.

5. Napisz wszystko co wiesz o Theodorze Mommsenie?

Odp: Urodził się 30.11.1817 w Garding (syn ubogiego pastora), wychowywał w Oldesloe. Studiował w Kilonii. Stypendium w Rzymie (1844-1847). Wykładał w Lipsku, Zurychu i Wrocławiu. Stracił profesurę w Lipsku przez politykę. Był w Landtagu i Reichstagu. Literacki Nobel w 1902 r. Zmarł 1.11.1903 w Charlottenburg.

6. W jakim mieście i co studiował Mommsen?

Odp: W Kilonii. Studiował na wydziale prawa rzymskiego (prawoznawstwo).

7. Jakimi działami rzymskiego prawa zajmował się Mommsen?

Odp: Zajmował się rzymskim prawem publicznym oraz rzymskim prawem karnym.

8. Gdzie urodził się Mommsen?

Odp: W Garding w Schleswigu.

9. Z jakiego ośrodka naukowego przybył Mommsen do Wrocławia?

Odp: Z Zurychu.

10. Jakie poglądy prezentował Mommsen?

Odp: Liberał i nacjonalistą. Uważał konwencję w Ołomuńcu z 1850 r. za niekorzystną dla Prus. Miał negatywne podejście do Słowian i Polaków.

11. Gdzie się wychował Mommsen?

Odp: W Oldesloe.

12. Gdzie zmarł Mommsen?

Odp: W Charlottenburg w Berlinie.

13. Gdzie uczył się Mommsen (jako uczeń)?

Odp: W Gymnasium Christianeum w Altonie.

14. W jakich latach Mommsen studiował w Kilonii?

Odp: 1838 - 1843.

15. Kto wywarł największy wpływ na Mommsena?

Odp: Friedrich Carl von Savigny (Mommsen czytał jego pisma na studiach).

16. W jakich latach Mommsen przebywał we Włoszech?

Odp: 1844 - 1847 (pracował nad Corpus Inscriptionum Latinarum).

17. W jakim czasopiśmie pracował Mommsen?

Odp: Schleswig-Holsteinische Zeitung.

18. W którym roku zaproponowano mu profesurę prawa cywilnego na Uniwersytecie w Lipsku?

Odp: W 1848 r.

19. W jakich latach Mommsen był w Landtagu i Reichstagu?

Odp: Landtag: 1863-1866 i 1873-1879. Reichstag: 1881-1884.

20. Ile publikacji posiadał Mommsen gdy zaproponowano mu profesurę we Wrocławiu?

Odp: 224 pozycje.

21. Od kogo Mommsen otrzymał rekomendację na stanowisko profesora na UWr?

Odp: Od Georga Philippa Eduarda Huschke.

22. Ile wynosiła pensja Mommsena na UWr?

Odp: 800 Talarów (o 100 więcej niż w Zurychu).

23. Opisz ewolucję prac nad Historią Rzymu Mommsena

Odp: Zaczął w Zurychu, skończył we Wrocławiu. II wydanie 1 tomu miało 924 strony (I wydanie 644). W 1856 r. król Maksymilian II nagrodił go złotym medalem i 300 dukatami. Dzieło krytykował Karl Schneider, a pierwszymi czytelnikami byli Jacob Barneys i O. Jahn. Tom IV to zeszyt okolicznościowy, a Tom V to Prowincje Rzymu.

24. Do czyich dzieł porównywano dzieła Mommsena?

Odp: Do dzieł historyka Leopolda Rankego.

25. Na czym zakończył się opis dziejów rzymu Mommsena?

Odp: Na 46 r. p.n.e.

26. Na ile szacuje się dorobek Mommsena?

Odp: 1513 pozycji.

27. Kiedy senat odwołał Mommsena ze stanowiska na UWr?

Odp: 12.12.1857 r. (wyjechał w podróż służbową i nie wrócił).

28. W którym roku Mommsen uzyskał tytuł dr honoris causa na uniwersytecie w Greifswaldzie?

Odp: 28.05.1856 r.

29. Rodzina Mommsena

Odp: Żona Marie Reimer (ślub 1854), teść Karl Reimer, teściowa Johanna Reimer, mama Sophie Elisabeth, siostra Marie, dzieci: córka Marie, syn Wolfgang. Łącznie mieli 7 dzieci.

30. Gdzie mieszkał Mommsen we Wrocławiu?

Odp: Ul. Kotlarska 19 (kamienica 'Pod Żółtym Krzyżem'), od 1856 r. na ul. Ketzerberga 10.

Spory wokół dziejowej roli Słowian (Balzer vs Mommsen)

1. Kiedy i gdzie ukazał się anonimowy list Theodora Mommsena do 'Niemców w Austrii'?

Odp: 31 października 1897 r. na pierwszej stronie wiedeńskiego dziennika 'Neue Freie Presse'.

2. Jak wyraził się Mommsen o Czechach i Słowianach w liście do 'Niemców w Austrii'?

Odp: Określił ich zwrotem 'apostołowie barbarzyństwa' i stwierdził, że chcą pogrzebać w Austrii dzieło 500-letniej pracy Niemców w 'otchłani swej dzikości'.

3. Co wywołało zamieszki, do których odnosi się Mommsen w liście?

Odp: Rozporządzenie premiera Kazimierza Badeniego z 1897 r. zrównujące język czeski z niemieckim w krajach korony św. Wacława.

4. Czego dotyczył spór między Mommsenem a Oswaldem Balzerem?

Odp: Oswald Balzer bronił kultury Słowian w liście otwartym przeciwko pogardliwej odezwie Mommsena z 1897 r.

5. Jak doszło do sporu Mommsena z Balzerem?

Odp: Po rozporządzeniach językowych Badeniego, Mommsen napisał artykuł wzywający Niemców do jedności przeciw Słowianom. Oswald Balzer odpowiedział najdobitniej w 'Słowie Polskim' 20.11.1897 r. broniąc kultury słowiańskiej.

6. Jak komentator Krakowskiego 'Czasu' nazwał Mommsena?

Odp: 'Spadkobierca krzyżactwa' (3.11.1897 r.).

7. Kim był Oswald Balzer?

Odp: Polski uczony, historyk, jurysta (1858-1933), profesor Uniwersytetu Lwowskiego, patriota. Choć miał niemieckie pochodzenie, badał dorobek Słowian (wiktorii grunwaldzkiej, państwowość Morskiego Oka).

8. Ile lat miał Theodor Mommsen kiedy został opublikowany ten kontrowersyjny artykuł?

Odp: 80 lat.

9. Dlaczego Mommsen skrytykował Czechów i Słowian i z czego to wynikało (zgodnie z notatkami)?

Odp: Złośliwie twierdzono, że 'był tak stary że wszystko go denerwowało'.

10. Jaki wydźwięk miał list Mommsena umieszczony w Wiedeńskiej prasie?

Odp: Miał wydźwięk skrajnie negatywny i nacjonalistyczny. Mommsen krytykował i groził Czechom, podjudzał Niemców do agresji, buntowników oskarżając o barbarzyństwo.

Constitutio Antoniniana. Przyczyny wydania edyktu Karakalli (212 r.)

1. Kim byli peregrini dediticii?

Odp: Cudzoziemcy włączeni do imperium w wyniku zbrojnych podbojów (kapitulacji). Nie przysługiwały im prawa prywatne ani publiczne, ziemia stała się państwowym 'ager publicus'.

2. Którzy autorzy starożytni wspominali o Constitutio Antoniniana z 212 roku?

Odp: Ulpian i Kasjusz Dion (Dio Cassius).

3. Jakie były przyczyny wydania edyktu Karakalli z 212 roku?

Odp: 1. Proceduralno-administracyjne (ma usunąć niedogodności przez rozpowszechnienie obywatelstwa). 2. Asymilacja obcych żywiołów (kosmopolityczne społeczeństwo). 3. Religijne (chęć zjednania jak najszerzego grona poddanych dla kultu bóstw państwowych i zrównania prawnego i wyznaniowego). 4. Fiskalne (niedostatki skarbcza, podwojenie podatków spadkowych i wyzwoleńczych).

4. Kim byli peregrini certae civitatis?

Odp: Cudzoziemcy (mieszkańcy gmin), którym pozostawiono pewną autonomię po dobrowolnym uznaniu zwierzchnictwa Rzymu. Zostali oni objęci obywatelstwem przez Karakallę w 212 r.

5. Dzięki komu wiemy o edyktie Karakalli z 212 roku?

Odp: Dzięki Kasjuszowi Dionowi (Dio Cassius).

6. Kogo nie obejmował edykt Karakalli?

Odp: Nie obejmował 'peregrini dediticii' (warstwy najuboższej, która skapitulowała zbrojnie i nie mogła opłacać wysokich podatków).

7. Imię brata Karakalli?

Odp: Geta.

8. Imiona synów Sewera?

Odp: Marcus Aurelius Karakalla i Geta.

9. Gdzie urodził się Karakalla?

Odp: W Lugdunum (współcześnie Lyon).

10. Imię matki Karakalli?

Odp: Julia Domna (Syryjka).

11. W jakim roku Karakalla nadał obywatelstwo w Rzymie?

Odp: W 212 r. n.e.

12. Imiona rodziców Karakalli?

Odp: Septymiusz Sewer (Libijczyk) i Julia Domna (Syryjka).

13. Imię żony Karakalli?

Odp: Plautilla.

14. Kiedy się urodził i kiedy zmarł Karakalla?

Odp: Urodził się 04.04.188 r. n.e. Zmarł 08.04.217 r. n.e. (zabity przez Juliusza Martilisa podczas podróży z Edessy na wojnę).

15. Kto ostatecznie nadał obywatelstwo peregrini dediticii?

Odp: Cesarz Justynian w 530 roku n.e.

16. Powody wykluczenia peregrynów z nadania obywatelstwa?

Odp: Karakalla szukał pieniędzy (niedobór w skarbcu). Dediticii, jako najubożsi płacący tylko pogłówne (tributum capitis), nie mieli środków na płacenie podatków od spadków (>100 tys. sesterców), więc ich wyłączono.

17. Kiedy i Gdzie odnaleziono papirus Gissensis 40 (z tekstem edyktu)?

Odp: W 1902 r. w Aszmunejn w Egipcie. Opublikowany przez Paula Meyera w 1910 r.

Traktowanie więźniów w konstytucjach cesarskich z okresu dominatu

1. Który cesarz i kiedy postanowił aby oskarżeni nie mogli być przetrzymywani w ciemnicy lecz mieli zapewnione korzystanie ze światła dziennego?

Odp: Konstantyn Wielki w konstytucji z 320 r.

2. Konstytucja jakiego cesarza i z którego roku stanowiła aby osadzeni w więzieniu mężczyźni i kobiety przebywali w osobnych pomieszczeniach?

Odp: Konstytucja cesarza Konstancjusza z 340 roku.

3. Która cesarzowa tak przetrzymywała 4 miesiące więźnia, że doświadczył obłądu?

Odp: Cesarzowa Teodora tak przetrzymywała więźnia senatora Teodosiusa, że doświadczył obłądu.

4. Którzy cesarze wydali regulacje dotyczące warunków w więzieniach?

Odp: Konstantyn Wielki, Konstancjusz, Gracjan, Walentynian, Teodozjusz, Honoriusz, Teodozjusz II, Justynian.

5. Jakie regulacje dotyczyły więźniów u poszczególnych cesarzy?

Odp: 314 (Konstantyn) - zakaz więzienia oczekujących na apelację; 320 (Konstantyn) - humanitaryzm, światło dzienne, łańcuchy zamiast ciężkich kajdan, kary dla strażników; 326 (Konstantyn) - ponowne przesłuchania; 380 (Gracjan, Walentynian) - rejestry co 30 dni; 409 (Honoriusz i Teodozjusz) - sędziowie

sprawdzają więzienia w każdą niedzielę; 419 - wizytacje biskupów; 451 (Walentynian III); 529 (Justynian) - zakaz więzień prywatnych i max. 6 miesięczne poręczenie.

6. Jak się nazywał retor, który pisał do Teodozjusza Wielkiego o złej sytuacji w więzieniach?

Odp: Libanios (Libanisz). Skarżył się m.in., że namiestnicy to mordercy i zamykają ludzi bezpodstawnie.

Sprzedaż niewolników (edykt De mancipiis vendundis)

1. Jaki urzędnik rzymski był odpowiedzialny za niewolników?

Odp: Edyl kurulny (czuwał nad sprzedażą i targowiskami).

2. Opisz sprzedaż niewolników w świetle edyktu De mancipiis vendundis.

Odp: Ustawiano ich na podwyższeniach. W I w. p.n.e. wprowadzono edykt, który zmuszał do podania wad ukrytych (choroby, włóczęgostwo, ucieczki). Sprzedawca odpowiadał za wady bez względu na swoją świadomość, co gwarantowało poprawny obrót.

3. Z którego roku/wieku pochodzi edykt o sprzedaży niewolników (De mancipiis vendundis)?

Odp: Z I wieku p.n.e.

4. Czego pierwotnie dotyczył edykt De mancipiis vendundis, a czego także w czasach Gaiusa?

Odp: Początkowo tylko sprzedaży niewolników na targowiskach, a za czasów Gaiusa objął także grunty, sprzedaż majątku nieletnich oraz handel niewolnikami poza targowiskami.

5. Jakie kryteria zaproponował Ulpian przy wycenie niewolnika?

Odp: Narodowość, wiek, wykształcenie, siła, muskulatura, zdrowie.

6. W jakich widełkach wahały się ceny niewolników?

Odp: Od 200 do 700 000 sesterców.

7. Kto nadzorował sprzedaż niewolników?

Odp: Edylowie kurulni.

8. Kto był najczęstszym sprzedawcą (i obiektem) sprzedaży?

Odp: Peregryni (np. z Grecji) bardzo często byli rynkowymi handlarzami dopuszczającymi się oszustw.

Zasada 'adoptio naturam imitatur' (Adopcja naśladowe naturę)

1. Kto uchylił zakaz dokonywania adopcji przez kastratów?

Odp: Leon Filozof (w latach 886-910).

2. Kto zniósł zakaz adopcji przez niewolników?

Odp: Leon Filozof.

3. Kto jest autorem słów 'adoptio naturam imitatur' i po raz pierwszy poruszył tę kwestię?

Odp: Cyceon.

4. Co oznaczało 'plena pubertas'?

Odp: Oznaczało to pełną dojrzałość fizyczną i psychiczną (termin określający pełną dojrzałość mężczyzny tj. wiek 18 lat). Pełna dojrzałość jest wtedy, gdy dwie różne osoby, nawet później dojrzewające, uzyskają pełną fizyczną i psychiczną dojrzałość.

5. Z czym się wiązało pojęcie 'Plena pubertas'?

Odp: Pojęcie wiązało się z tym, iż adoptujący (arogujący) powinien być starszy od adoptowanego o okres pełnej dojrzałości, tj. o 18 lat.

6. Czy było możliwe w Rzymie, żeby młodszy przysposobił starszego?

Odp: Tak, w Rzymie możliwość taka była początkowo tolerowana, chociaż kompilatorzy justyniańscy uważali to za sprzeczne z naturą.

7. Dzięki komu wiemy, że zdarzały się przypadki przysposobienia starszego przez młodszego?

Odp: Cyцерon opisywał przypadek arogacji P. Klodiusza Pulchra (starszego) przez arogującego go młodszego Publiusza Fontejusza. Cyцерon sprzeciwiał się temu.

8. Opisz zasadę 'adoptio naturam imitatur'

Odp: Przysposobienie powinno naśladować naturalny stosunek ojcostwa. Służy ono wypełnieniu braku potomstwa na wzór biologiczny.

9. Co to jest arogacja (adrogatio)?

Odp: Przyjęcie pod władzę ojcowską dojrzałego mężczyzny (sui iuris). Skutkowało złączeniem dwóch rodów agnacyjnych i wymagała zgody Zgromadzenia Ludowego.

10. Porównaj arogację i adopcję właściwą.

Odp: Arogacja dotyczyła mężczyzn sui iuris i decydowało o tym Zgromadzenie Ludowe. Adopcja właściwa dotyczyła osób podległych czyjejś władzy (alieni iuris), nie ograniczała wieku ani płci i dokonywała się formalnie przy udziale pretora.

11. Który jurysta powiedział o adopcji, że 18 lat to wymagana różnica wieku?

Odp: Modestyn.

12. Kto z Polaków poruszył kwestię adoptio naturam imitatur?

Odp: Marek Kuryłowicz (w 'Plenitudo legis dilectio' dla prof. Zuberta).

13. Jakie były trzy typy mężczyzn bezpłodnych według Teofilusa?

Odp: 1. Spadones (impotencja - mogli adoptować). 2. Thlibiae (uszkodzeni jako dzieci - mogli adoptować). 3. Castrati (celowo okaleczeni - nie mogli adoptować aż do Leona Filozofa).

14. Na czym polegała emancypacja?

Odp: Na wyzwoleniu osób podległych pater familias (władzy ojcowskiej) spod jego władzy.

Prawo rzymskie wobec aborcji

1. Którzy cesarze wydali reskrypt przeciw winnym przerywania ciąży w starożytnym Rzymie? (Którzy cesarze sprzeciwiali się aborcji?)

Odp: Romulus, Septymiusz Sewer, Marcus Antoniusz Karakalla oraz Justynian. Przeciw aborcji wykorzystywano też reformy Augusta.

2. W którym roku Septymiusz Sewer i Karakalla wydali ustawę/konstytucję zakazującą aborcji?

Odp: Około 211 r. (dokładniej między 198 a 211 r. n.e.).

3. Jaka była treść Konstytucji cesarskiej z ok. 211 r. (Karakalli i Sewera) o aborcji?

Odp: Kobieta zamężna lub tuż po rozwodzie, dopuszczająca się podstępnie poronienia wbrew woli męża, podlegała czasowemu wygnaniu (kara za naruszenie praw męża do potomstwa, nie prawa płodu do życia).

4. Czy Konstantyn Wielki w 331 r. oraz Teodozjusz II w 449 r. uznali sztuczne poronienie za powód do rozwodu?

Odp: Nie, prezentując podstawy do rozwodów pominęli oni kwestię sztucznego poronienia.

5. Czy chrześcijańscy władcy i prawnicy rzymscy uznali aborcję za przestępstwo z pełnymi konsekwencjami?

Odp: Wiedzieli, że umyślne przerwanie ciąży jest zabójstwem, lecz nie potrafili wyrazić tego kategorycznie w prawie cywilnym (powtarzając stare formuły).

6. Kto w II wieku n.e. otwarcie powiedział, że poronienie jest zabójstwem?

Odp: Wczesnochrześcijański tekst 'Vetus Latina' (prawo zabrania sterylizacji, przerywania ciąży i antykoncepcji).

7. O czym mówi lex Cornelia z 81 roku p.n.e.?

Odp: Prawo to nakładało kary na handlujących środkami aborcyjnymi. Mąż miał prawo zażądać 1/6 posagu oraz rozwodu za poronienie.

Nadawanie obywatelstwa rzymskiego

1. W wyniku jakiej wojny wielu mieszkańców Italii otrzymało obywatelstwo rzymskie w I w. p.n.e.?

Odp: W wyniku wojny ze sprzymierzeńcami.

2. Jakie ustawy (skutki wojen ze sprzymierzeńcami) ułatwiały otrzymanie obywatelstwa?

Odp: Lex Acilia z 123/2 r. p.n.e. (nagroda za oskarżenie urzędnika), Lex Iulia de civitate z 90 r. p.n.e. (dla sprzymierzeńców wiernych) oraz Lex Plautia Papiria z 89 r. p.n.e. (dla każdego kto złożył broń w ciągu 60 dni).

3. Który cesarz nadał obywatelstwo mieszkańcom Volubilis i w jakim kraju dzisiaj znajduje się to miasto?

Odp: Cesarz Klaudiusz. Volubilis znajduje się w dzisiejszym Maroku.

4. Na czym polegała Constitutio Antoniniana z 212 roku?

Odp: Dzieło Karakalli, które zawierało przepisy o nadaniu obywatelstwa rzymskiego wolnym cudzoziemcom przebywającym na terenie Imperium. Zrównanie całej ludności miało skutkować integracją społeczeństwa, zwiększeniem obronności i wyższymi wpływami z podatków.

5. Kim byli Perigrini?

Odp: W prawie rzymskim termin ten stosowano na określenie wolnych osób niebędących obywatelami rzymskimi ani Latynami.

6. Czego dotyczyła Lex Aelia Sentia wydana w 4 r. w kontekście 'peregrini dediticii'?

Odp: Ze statusem peregrini dediticii zrównano wyzwolenców, którzy będąc w niewoli zostali ukarani za ciężkie przestępstwa lub byli używani do walk w cyrku.

Pytania z pierwszych zajęć (bez numeru referatu)

1. Gdzie znajduje się na stałe czarka znaleziona w Opolu/Gosławicach odnaleziona w I w. p.n.e. (Pucharek - czarka odnaleziona w Opolu w I w)?

Odp: Obecnie znajduje się w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu.

2. Jak nazywają się ustawy przeciwko zbytkowi?

Odp: Lex Oppia, Lex Orchia, Lex Fannia.

3. Wymień miasta związane z Libaniszem.

Odp: Konstantynopol, Antiochia, Bejrut, Ateny.

4. Którzy cesarze sprzeciwiali się aborcji?

Odp: Septymiusz Sewer, Antoniusz Karakalla, Justynian.

5. W którym roku według Tytusa w Rzymie był budynek 3-piętrowy?

Odp: W 218 r. p.n.e. budynek wielopiętrowy w Rzymie.

6. Jak po łacinie jest obraza 2. strony albo sędziego?

Odp: Maledictum lub convictum.

7. Jacy władcy regulowali kastrowanie?

Odp: Domicjan, Hadrian, Konstantyn, Nerwa, Leon, Justynian, ustawy Sulli.

8. Który papież z XIII w. zakazał duchownym studiować prawo?

Odp: Papież Honoriusz III w 1219 r. wydał Bullę Super Speculam, wprowadzając zakaz nauki prawa rzymskiego na Uniwersytecie Paryskim.